

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ  
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  
قسم علوم الحديث والدراسات الإسلامية



## صفحات في أصول الفقه

الإعداد:

شيخ الأعظم أبرار

المحاضر بقسم علوم الحديث والدراسات الإسلامية،

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

FSC-2311

الجزء - أ: التعريف بالمادة - Part A (Introduction)

|                                                                                                                 |          |                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----|
| ISCED Code: 0421                                                                                                | FSC-2311 | رمز المادة: (Course Code):                            | 1  |
| أصول الفقه الإسلامي (Principles of Islamic Jurisprudence)                                                       |          | اسم المادة: (Course Title):                           | 2  |
| من متطلبات الكلية                                                                                               |          | نوعية المادة: (Course Type)                           | 3  |
| الفصل الخامس                                                                                                    |          | الفصل: (Semester)                                     | 4  |
| فصل الخريف - ٢٠٢٢                                                                                               |          | الفصل الدراسي: (Academic Session):                    | 5  |
| أستاذ مقرر                                                                                                      |          | استاذ المادة: (Course Teacher):                       | 6  |
| لا يوجد                                                                                                         |          | المتطلبات السابقة (إن وجدت) (Pre-requisite (If any)): | 7  |
| ثلاث ساعات                                                                                                      |          | الساعات المعتمدة: (Credit Value):                     | 8  |
| ثلاث ساعات أسبوعياً                                                                                             |          | ساعات المحاضرة: (Contact Hours):                      | 9  |
| (١٠٠) مائة درجة                                                                                                 |          | مجموع الدرجات: (Total Marks):                         | 10 |
| حيث إنها مادة علمية تتعلق بالفقه وأصوله التي تقوي الطلاب على فهم النصوص والأصول التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. |          | منطقية المادة: (Rationale of the Course):             | 11 |

١٢ - أهداف المادة: (Course Objectives)

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| ١ | تقوية الطلاب على فهم النصوص والأصول التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. |
| ٢ | تعريف الطلاب بالأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها.           |
| ٣ | تعريف الطلاب بالحكم الشرعي وأقسامه.                                 |
| ٤ | الإلمام بمنهج العلماء ومعرفة أسباب الاختلاف بينهم.                  |
| ٥ | تكوين القدرة الإبداعية لدى الطلاب وتنمية قدراتهم على الترجيح.       |

١٣ - نتائج المادة ورسم الموازنة بينها وبين نتائج البرنامج:

Course Learning Outcomes (CLOs) and Mapping of CLOs with Program

(Mapping/Alignment of CLOs with Program Learning Outcomes(PLO))

| PLO5 | PLO4 | PLO3 | PLO2 | PLO1 | نتائج المادة / Course Learning Outcomes (CLO)                                                                                                                                                                          |
|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      | X    | X    | ١ يكون الطلاب قادراً على إدراك مبادئ أصول الفقه .                                                                                                                                                                      |
|      |      | X    | X    |      | ٢ تمكن الطلاب من استخراج الأحكام الشرعية من النصوص.                                                                                                                                                                    |
|      |      | X    | X    |      | ٣ يميز الطالب بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي .                                                                                                                                                                       |
| X    | X    |      |      |      | ٤ يعرف الطالب طرق الترجيح بين نصوص الشرع عند التعارض.                                                                                                                                                                  |
| X    | X    |      |      |      | ٥ يحصل الطالب على الملكة الفقهية التي تعين على الاجتهاد في القضايا المستجدة، وتكسب السعة في التفكير في النصوص الشرعية، والمرونة في التعامل مع اختلاف العلماء، ويستطيع الطالب على الموازنة بين الأقوال المختلفة وأدلتها |

الجزء - ب (Part B)

١٤ - مخطط المادة مع تحديد محتويات المادة وبيان استراتيجيات التعليم والتعلم والتقييم ورسم الموازنة بينها:

Course plan specifying content, CLOs, co-curricular activities (if any), teaching-learning and assessment strategy mapping with CLOs.

| المادة             | نتيجة التي توافقه   | استراتيجيات التعليم والتعلم | الموضوع                                                                                        | الاسبوع |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Corresponding CLOs | Assessment Strategy | Teaching-Learning Strategy  | Topic                                                                                          | Week    |
| ١                  | التقييم المستمر     | المحاضرة ، والمناقشة        | - التمهيد: تعريف أصول الفقه، موضوعه، وأهميته.<br>- الأدلة الشرعية: المتفق عليها والمختلف فيها. | 1       |
| ٢                  | التقييم المستمر     | إلقاء المحاضرة و المناقشة   | القرآن: تعريفه، وخصائصه وحجته ودلالته على الأحكام.                                             | 2       |
| ٣                  | التقييم المستمر     | إلقاء المحاضرة و المناقشة   | السنة: تعريفها وأنواعها وحجيتها، وأقوال العلماء في خبر الآحاد.                                 | 3       |

|    |                                                                                                                                                                              |                                     |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- أقسام أفعال النبي ﷺ وحجيتها.</li> <li>- الإجماع: تعريفه وشروطه.</li> </ul>                                                          | المحاضرة والمناقشة والتطبيقات       | التقييم المستمر ٣   |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- أنواع الإجماع وحجته.</li> <li>- القياس: تعريفه، وأركانه وحجته.</li> </ul>                                                           | المناقشة، الأسئلة والأجوبة،         | التقييم المستمر ٥   |
| 6  | شروط القياس وأقسامه.                                                                                                                                                         | المحاضرة ، المناقشة،                | التقييم المستمر ٥   |
| 7  | - الاستحسان: تعريفه وأنواعه وحجته.                                                                                                                                           | المحاضرة ، المناقشة،                | التقييم المستمر ٥-٤ |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المصلحة المرسلة: تعريفها وحجتها وشروط العمل بها.</li> <li>- العرف: تعريفه وأنواعه وحجته.</li> </ul>                                 | إلقاء المحاضرة والتدريبات           | التقييم المستمر ٥-٣ |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- شرع من قبلنا: تعريفه وأقسامه وحجته.</li> <li>- قول الصحابي: آراء العلماء في حجته.</li> </ul>                                        | إلقاء المحاضرة المناقشة، والتدريبات | التقييم المستمر ٤-٥ |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- سد الذرائع: تعريفه وأنواعه وآراء العلماء في حجته.</li> <li>- الاستصحاب: تعريفه وأنواعه وحجته.</li> </ul>                            | إلقاء المحاضرة المناقشة             | التقييم المستمر ٤-٣ |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعريف الحكم وأقسامه. أنواع الحكم التكليفي:</li> <li>- الواجب: تعريفه وصيغته وأقسامه.</li> <li>- المندوب: تعريفه وأنواعه.</li> </ul> | إلقاء المحاضرة والتطبيقات           | التقييم المستمر ٥   |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الحرام: تعريفه وصيغته وأنواعه.</li> <li>- المكروه: تعريفه وصيغته وأنواعه.</li> <li>- المباح: تعريفه وحكمه.</li> </ul>               | إلقاء المحاضرة والتطبيقات           | التقييم المستمر ٤   |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>أنواع الحكم الوضعي:</li> <li>- السبب: تعريفه وأنواعه وحكمه. - الشرط: تعريفه وأنواعه. - المانع: تعريفه وأنواعه.</li> </ul>             | المحاضرة ، المناقشة،                | التقييم المستمر ٥ ٤ |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الصحيح والباطل. - العزيمة والرخصة وأنواع الرخصة.</li> </ul>                                                                         | المحاضرة ، المناقشة،                | التقييم المستمر ٤   |
| ١٥ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- شروط المحكوم فيه: أقسام المحكوم فيه: حق الله وحق العباد.</li> <li>- شروط المحكوم عليه: عوارض الأهلية.</li> </ul>                    | المحاضرة ، المناقشة،                | التقييم المستمر ٥   |

## الجزء- ج (Part C)

١٥- التقدير والتقييم (Assessment and Evaluation):

١- طرق التقييم (المواد النظرية): (Course Assesment Pattern (Theory )  
(Courses):

| ملاحظات                                                                                                                                                                                              | التقييم من ١٠٠ درجة               |                        |                              |                        | فئة بلوم      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| يمكن لأستاذ المادة تغيير حجم الدرجات في فئة بلوم، لكنه يجب عليه أن يضع في الاعتبار أن نسبة الترتيب العالي ينبغي أن يكون في حدود ٦٠ في المائة أو أكثر. ويلزم تنبيه الطلاب إلى فئة بلوم أثناء الدراسة. | التقييم الداخلي المستمر (٥٠ درجة) |                        | اختبار نهاية الفصل (٥٠ درجة) |                        | التعلم        | التعلم الإدراكي |
|                                                                                                                                                                                                      | اختبار الفصل: (٣٠)                | بحث/ اختبار الصف: (١٠) | الحضور: (١٠)                 | الاختبار الكتابي: (٥٠) | التعلم الفعال |                 |
|                                                                                                                                                                                                      | ٥                                 |                        |                              | ٥                      |               | الحفظ           |
|                                                                                                                                                                                                      | ٥                                 | ٥                      |                              | ٥                      |               | الفهم           |
|                                                                                                                                                                                                      | ٥                                 |                        |                              | ٥                      |               | التطبيق         |
|                                                                                                                                                                                                      | ٥                                 |                        |                              | ١٥                     |               | التحليل         |
|                                                                                                                                                                                                      | ١٠                                | ٥                      |                              | ١٥                     |               | التقييم         |
|                                                                                                                                                                                                      | ٥                                 |                        |                              | ٥                      |               | الإبداع         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                   |                        | ١٠                           |                        | الاستجابة     |                 |

أدوات التقييم (Assesment Tools):

الحضور والمشاركة في المحاضرات، واختبار الصف، الأسئلة القصيرة، واجبات إضافية، بحث، حل المشاكل، اختبار نصف الفصل، والاختبار النهائي للفصل وتقييم المشاريع والبحوث والمقابلة الشخصية.

٢- توزيع الدرجات (Marks distribution):

أ- التقييم المستمر (Continuous Assessment): اختبار نصف الفصل: ٣٠ درجة وأعمال الفصل

واختبار الصف: ١٠ درجات والحضور: ١٠ درجات

ب- التقييم النهائي (Summative): الاختبار النهائي: ٥٠ درجة

٣- إجراءات التعويض (Make-up Procedures): هناك إجراءات لتعويض المحاضرات في أيام الخميس أو ما يناسب لاستاذ المادة بالمشاورة مع الطلاب.

## الجزء- د (Part D)

١٦ - مواد التعلم (Learning Materials):

١ - الكتاب المقرر/ القراءات الموصى بها (Recommended Readings):

- الدكتور/ وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

٢ - القراءات التكميلية/ مصادر المادة (Supplementary Readings):

- تيسير الوصول إلى علم الأصول، د عبد الرحيم يعقوب، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، ٢٠١٠م.

- عبد الوهاب الخلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية وشباب الأزهر، الطبعة الثامنة.

٣ - القراءات الأخرى التي تناسب المادة/ Others (as applicable for the discipline / academic program)

يوصى الطلاب والطالبات باطلاع كتب تتعلق بأصول الفقه قديما و حديثا مثل مُجَد أمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

## الأسبوع الأول (٣ محاضرات)

### التمهيد: تعريف أصول الفقه، موضوعه، وأهميته

#### تعريف أصول الفقه:

يتكون هذا المصطلح تركيباً إضافياً بكلمتين: الأصول، والفقه. أولاً، نبدأ بتعريف الكلمتين على حدة، ثم نذكر تعريف المصطلح باعتباره لقباً على عِلْمٍ مخصوص، من ناحية اللغة والاصطلاح إن شاء الله.

#### معنى "الأصول" لغةً:

- الأصول جمع أصل، وهو في اللغة: ما يبتنى عليه غيره، سواء كان حسياً أو معنوياً.
- وذكر الإمام الجرجاني: "وهو في اللغة: عبارة عما يُفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره".
- وكلمة "الأصل" لها عدة معانٍ في استعمالات العلماء، ومنها:<sup>١</sup>
  - (١) الدليل: مثلاً: أصل هذه المسألة الكتاب، أي: دليلها القرآن.
  - (٢) الراجح: مثلاً: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح في الكلام على الحقيقة، لا المجاز.
  - (٣) القاعدة: مثلاً: إباحة الميتة للمضطر هو خلاف الأصل، أي: خلاف القاعدة العامة.
  - (٤) المستصحب: مثلاً: الأصل براءة الذمة، أي: يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه.

<sup>١</sup> الجرجاني، كتاب التعريفات، ص ٤٥.

<sup>٢</sup> عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص ٨.

## معنى "الأصول" اصطلاحًا:

- وقد قال الإمام الجرجاني في كتابه "التعريفات":  
"وفي الشرع: عبارة عما يُبنى عليه غيره، ولا يُبنى هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويُبنى على غيره".<sup>١</sup>

## معنى "الفقه" لغة:

- الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له.
- ولكن القرآن الكريم استعمل هذا اللفظ ليدل على دقة العلم، ولطف الإدراك، ومعرفة غرض المتكلم، ليس العلم مطلقاً، كقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُوْلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨].

## معنى "الفقه" اصطلاحاً:

- قال الإمام البيضاوي: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية".<sup>٢</sup>

معنى "أصول الفقه" لغة: والمحصول مما ذكرنا آنفاً، أن معنى "أصول الفقه": دليل الفقه.

## تعريف "أصول الفقه" اصطلاحاً:

- العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.<sup>٣</sup>

## شرح التعريف:

- القواعد: الضوابط الكلية العامة التي تشتمل على أحكام جزئية. مثلاً:  
قاعدة "الأمر يفيد الوجوب"، إلا إذا صرّفته قرينة عن ذلك"، فهذه ضابط كلي عام، يشتمل على أحكام

<sup>١</sup> الجرجاني، المصدر نفسه.

<sup>٢</sup> البيضاوي، منهاج الأصول، ص ٢٢.

<sup>٣</sup> وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، ص ١٣.



جزئية ، المستخرجة من النصوص الجزئية .

كقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء : ٧٧] ، هذا نص جزئي من الكتاب ، يوجد فيه صيغة الأمر ، فيُستخرج منه حكم جزئي : وهو فرضية (عند الحنفية) الصلاة أو وجوبها (عند الجمهور) ، معتمدا على القاعدة الأصولية المذكورة .

- الأدلة الإجمالية : تعني الأدلة الكلية ، وهي مصادر الأحكام الشرعية ، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس .
  - المجتهد : الذي اكتسب ملكة الاجتهاد ، حيث يتمكن من استخدام هذه القواعد ، وجعلها طريقاً لفهم الأحكام واستنباطها من الأدلة .
  - الأحكام الشرعية العملية : الأحكام هي ثمرة الاستنباط ، وهي تتعلق بأفعال المكلفين الذين يتعبدون بالشرعية ، كفرضية الصلاة وتحريم الربا وغيرهما .
  - فتخرج من هذا التعريف الأحكام الاعتقادية (كالإيمان) ، والأحكام العقلية (كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء) ، والأحكام الحسية (كالعلم أن النار محرقة) ، والأحكام التجريبية (كالعلم بأن السم قاتل) ، والأحكام الوضعية (كالعلم بأن المبتدأ مرفوع) .
  - الأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة خاصة ، وتدل على حكم معين لها .  
مثلا : قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ، دليل تفصيلي أي جزئي ، لأنه يتعلق بمسألة خاصة : وهي مسألة حكم الزنى ، ويدل على حكم معين بها : وهو حرمة الزنى .
- موضوع أصول الفقه : لقد اختلف العلماء من الأصوليين في موضوع أصول الفقه على مذهبين :
- (١) المذهب الأول : أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية ، وهو مذهب الجمهور .
  - (٢) المذهب الثاني : موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام معا ، وهذا مذهب بعض العلماء ، كالفتازاني وغيره .

أهمية أصول الفقه : ولأصول الفقه أهمية عظيمة ، إذ به يتوصل إلى الأحكام الشرعية المطلوبة ، فمن أهمها ما

يلي :

- علم أصول الفقه من أعظم العلوم شرفاً؛ لأنه الطريق الموصل إلى معرفة أحكام الله تعالى . ولذا قال الإمام القرافي : "لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير" .
- وقال ابن خلدون : "وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة"<sup>١</sup> .
- المجتهد لا يمكنه الاجتهاد إلا به ، لأن الاجتهاد يعتمد على علم أصول الفقه .
- فقد قال الإمام الرازي : "أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه"<sup>٢</sup> .
- وقال ابن بدران : "واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول ، ولو قرأ الفقه سنين وأعواماً ، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة"<sup>٣</sup> .
- من لم يدرك هذا العلم الجليل ، فقد فشل أن يصل إلى الصواب ؛ ولذا قال العلماء : "من حُرِمَ الأصول حُرِمَ الوصول" .
- أما المقلد يستفيد من هذا العلم ، من حيث أنه يعرف به مستند المجتهدين فيما يستنبطونه من الأحكام .
- قد اقتصت الأمة الإسلامية بعلمين جليلين : علم الحديث الذي يتعلق بالنقل والرواية ، وعلم الأصول الذي يتعلق بالفهم والدراية .
- ينشر صدر المرء الذي يتعلم الأصول حق التعلم ، من جهة أنه يفهم مدار الاختلاف ومصدره ومجالاته السائغ .

<sup>١</sup> ابن العربي ، نفائس الأصول في شرح المخصول ، ج ١ ، ص ١٠٠ .

<sup>٢</sup> ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص ٤٥٢ .

<sup>٣</sup> فخر الدين الرازي ، المخصول ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ .

<sup>٤</sup> ابن بدران ، المدخل ، ص ٤٨٩ .

## الأدلة الشرعية: المتفق عليها والمختلف فيها

- تعريف "الأدلة الشرعية": الأدلة الشرعية مصطلح أصولي ، يتكون مركبا توصيفيا بجزئين : الأدلة والشرعية
- تعريف الأدلة :  
لغةً : الأدلة جمع دليل ، وهو في اللغة : المرشد والهادي إلى أي شيء ، حسيٍّ أو معنويٍّ ، خيرٍ أو شرٍ .  
اصطلاحاً : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (أي : حكم شرعي) .
- تعريف الدليل الشرعي : كل ما يستفاد منه حكم شرعي عملي ، سواء بطريق القطع (أي : العلم واليقين) ، أم بطريق الظن (غلبة الظن) .
- أنواع الأدلة الشرعية : تنقسم الأدلة الشرعية من حيث مصادرها إلى قسمين :  
(١) أدلة أصلية متفق عليها بين الجمهور : وهي الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .  
والأدلة المتفق عليها واجبة الاتباع ، والدليل على وجوب اتباعها قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء : ٥٩]  
فالمفهوم من هذا الدليل :  
الأمر بإطاعة الله والرسول = الأمر بإطاعة الكتاب والسنة  
الأمر بإطاعة أولي الأمر = الأمر باتباع الإجماع من أولي الأمر في مجال العلم والشرع (أي : العلماء)  
الأمر برد الحوادث المتنازعة فيها ، إلى الله والرسول = الأمر باتباع القياس في المسألة التي وقع الخلاف فيها لعدم وجود نص أو إجماع .
- (٢) أدلة تَبَعِيَّةٌ مختلف فيها بين الجمهور : أشهرها سبعة ، وهي : الاستحسان ، المصالح المرسلة أو الاستصلاح ، الاستصحاب ، العرف ، مذهب الصحابي ، شرع من قبلنا ، سد الذرائع .

## الاسبوع الثاني (٣ محاضرات)

### القرآن الكريم: تعريفه، وخصائصه وحجتيه ودلالته على الأحكام

#### ➤ تعريف القرآن الكريم :

- إن القرآن الكريم مستغن عن التعريف ، ومع ذلك فقد حاول العلماء - خاصة الأصوليون - أن يُعرِّفَه تعريفاً جامعاً ومانعاً حسب استطاعتهم .
- القرآن في اللغة : مصدر للفعل قرأ بمعنى القراءة .
- وفي اصطلاح الأصوليين : هو كلام الله تعالى ، المنزل على محمد ﷺ ، باللسان العربي ، المعجز بأقصر سورة منه ، المتعبد بتلاوته ، المكتوب في المصاحف ، المحفوظ من الزيادة والنقصان ، المنقول إلينا عنه ﷺ نقلاً متواتراً بلا شبهة ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس<sup>١</sup> .

#### ➤ خصائص القرآن الكريم : أن القرآن الكريم يتميز بالخصائص كما يتبين ذلك من التعريف المذكور ، وهي على النحو التالي :

- كلام الله تعالى : بدليل إعجازه ، فيخرج به كلام غير الله تعالى ، فإنه لا يسمى قرآناً ، ولو كان حديثاً قدسياً أو عادياً ؛ لأن الحديث معناه من عند الله ، ولكن ألفاظه وصياغته من عند الرسول ﷺ ، فإذا أضافه إلى الله ، سمي حديثاً قدسياً .
- ولذلك ليس الحديث في مرتبة القرآن الكريم من ناحية الحجية ، فلا تصح الصلاة به ، ولا يتم التعبد بتلاوته .
- وكذلك لا يعتبر من القرآن تفسيره ، ولو كان باللغة العربية .
- المنزل على محمد ﷺ : وبه تخرج الكتب السماوية الأخرى كالطور والإنجيل وغيرهما ، لأنها لم تنزل على محمد ﷺ .

<sup>١</sup> البزدوي ، كنز الوصول إلى معرفة الأصول ، ج ١ ، ص ٢١-٢٣ ؛ السدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢ .

- باللسان العربي : إن القرآن هو جملة اللفظ والمعنى ، ولفظه نزل باللسان العربي ، فقد قال عز وجل :  
﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف : ٣] .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : "جميع كتاب الله نزل بلسان العرب" . وقال أيضا : "ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب"<sup>١</sup> .

وبه تخرج من القرآن ترجمته إلى اللغة الأخرى .

- المعجز بأقصر سورة منه : إن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه ، فلم يستطع ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور منه أو بأقصر سورة منه ، وقد ثبت إعجازه بتحدي القرآن للعرب المخالفين فعجزوا ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء : ٨٨] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود : ١٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣ ، ٢٤] .

وبه خرج الأحاديث القدسية ، فإنها غير معجزة ، إذ فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع .

- المتعبد بتلاوته : فكل حرف القرآن له حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، فخرج به الآيات منسوخة التلاوة كآية الرجم ، والحديث القدسي .
- المكتوب في المصاحف : إن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ أصلا ، لقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج : ٢١ ، ٢٢] ، وهو أم الكتاب . وقد نزل القرآن على سبعة أحرف على محمد ﷺ ، فتلقاها الصحابة عنه ﷺ ، وكتبها على مواضع شتى كاللورق والعظام وغيرهما ، ثم في خلافة أبي

<sup>١</sup> محمد بن إدريس الشافعي ، الرسالة ، ص ٤٠ ، ٤٢ .

بكر رضي الله عنه ، مست الحاجة إلى جمع آيات القرآن التي كُتبت متفرقةً ، فجمع أبو بكر القرآن على سبعة أحرف في عدة مصاحف . ثم جاء خلافة عثمان رضي الله عنه ، وكثرت النزاعات حول قراءة القرآن ، فبادر عثمان إلى جمع القرآن على حرف واحد في المصحف ، فيسمى "المصحف العثماني" ، وأصبح القرآن مكتوبا ومحفوظا في المصحف من ذلك الحين .

- **المحفوظ من الزيادة والنقصان :** إن الله تعالى تولى حفظ القرآن من الزيادة والنقصان ، وما تولى الله حفظه فلن يستطيع أحد أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا ، ولن تصل إليه يد العابثين المفسدين . وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر : ٩] .

- **المنقول إلينا عنه ﷺ نقلا متواترا بلا شبهة :** إن القرآن الكريم قد نُقل إلينا بالتواتر ، أي : أن القرآن نقله قوم لا يُتوهم اجتماعهم وتواترهم على الكذب ، لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم ، عن قوم مثلهم ، وهكذا إلى أن يتصل النقل برسول الله ﷺ ، فيكون أول النقل كآخره ، وأوسطه كطرفيه<sup>١</sup> . والتواتر يفيد العلم والقطع بصحة الرواية .

فقد تخرج بهذا القيد ما ليس بمتواتر ، كالقراءة الشاذة والحديث القدسي ،

وأما القراءة الشاذة ، فهي ما نُقل إلينا بطريق الآحاد ، مثلا : ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦ ، المائدة : ٨٩] بزيادة كلمة "متتابعات" ، هذه الكلمة لا تعتبر من القرآن ، لأنها ليست بثابتة على طريق التواتر بل على طريق الآحاد ، وتحتل على أن تكون تفسيرا للثلاثة أيام من ابن مسعود .

قد اختلف العلماء في حجية القراءة الشاذة إلى مذهبين :

المذهب الأول : أنها ليست حجة ؛ لأنها ليست بقرآن ولا سنة ، لعدم نقلها إلينا على أنها قرآن أو سنة . المذهب الثاني : أنها حجة ظنية كالسنة ؛ إذ لا بد من أن يسمعها المفسر من رسول الله ﷺ ، وكل مسموع منه حجة .

- **المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس :** وهذا الأمر لا يخفى عليه أحد من له أدنى علم عن الإسلام ، ومن تعلم قراءة القرآن ، بأن القرآن فُتح بسورة الفاتحة ، وخُتم بسورة الناس .

<sup>١</sup> علي بن محمد البزدوي ، أصول البزدوي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ .

## ➤ حجة القرآن الكريم :

- إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع ، وحجة على الجميع ، بل حجة على جميع البشر ، فيجب على جميع البشر أن يعمل به .
- والبرهان على حجيته : أنه كلام الله الذي ثبت النقل إليهم بطريق قطعي لا شك في صحته .  
والدليل القاطع على أنه من عند الله : إعجازه .  
وإذا صح كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب اتباعه من قبل الجميع .

## ➤ دلالاته على الأحكام :

- يبدو من تعريف القرآن الكريم وخصائصه المذكورة ، بأنه نقل إلينا بالتواتر ، الذي جعله قطعي الثبوت ، ما لا يجوز أن يشك فيه أحد .
- وأما من ناحية الدلالة ، فتنقسم دلالاته على الأحكام إلى نوعين لا ثالث لها :  
(١) دلالة قطعية : إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط ، وهذا الصنف من الدلالة قليل في القرآن الكريم .

مثلا : قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور : ٢] ، فهذه الآية تدل على أن حد الزنا هو مائة جلدة ، فلا تحتمل إلا هذا المعنى المذكور ، فلذا تدل هذه الآية على دلالة قطعية .

(٢) دلالة ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ، ولم يُحدد الشارعُ المعنى المراد منه ، بل تُرك ذلك لاجتهاد المجتهدين ، وهذا الصنف من الدلالة هو الأكثر في القرآن الكريم ، مثلا : قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] ، فلفظ "القرء" في هذه الآية يحتمل معنيين : (١) الطهور (٢) الحيض ، ولذا تدل هذه الآية على دلالة ظنية ، لم يحدد الشرع معناه ، بل جعله سائغا للاجتهاد من المجتهدين .



## الاسبوع الثالث (٣ محاضرات)

السنة: تعريفها وأنواعها وحجيتها، وأقوال العلماء في خبر الآحاد.

➤ تعريف السنة :

- إن السنة لها معنى في اللغة ، ومعنى في اصطلاح الفقهاء ، ومعنى في اصطلاح المحدثين ، ومعنى في اصطلاح الأصوليين .
- السنة في اللغة : السيرة والطريقة المعتادة محمودة كانت أو مذمومة .
- وفي اصطلاح المحدثين : قال الشيخ المحدث الدكتور حاتم بن عارف العوني الشريف<sup>١</sup> :  
وفي الاصطلاح (المطلق) : ما ثبت عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو إقرار أو صفة أو سيرة .  
فالفرق بين (الحديث) و(السنة) عند الإطلاق هو شرط الثبوت...
- وفي اصطلاح الفقهاء : ما يُثاب فاعله ، ولا يُعاقب تاركه ، ويسمى في إطلاق الفقهاء "مندوبا" أيضا .
- وفي اصطلاح الأصوليين : هي كل ما صدر عن النبي ﷺ ، غير القرآن ، من قول أو فعل لا أو تقرير

➤ أنواع السنة : إن السنة لها أنواعها من الناحيتين ،

(١) أنواع السنة من ناحية الماهية ، (٢) أنواع السنة من ناحية الوجود إلينا .

➤ أنواع السنة من ناحية الماهية : تنقسم السنة من ناحية ماهيتها ، أي ذاتها ، إلى ثلاثة أقسام ، هي :

(١) السنة القولية : هي الأقوال التي قالها الرسول ﷺ في مناسبات مختلفة ، ولأغراض متنوعة ، فمثل هذه السنة كثيرة جدا ، وهي التي تسمى الحديث عادةً ، فإذا سمع أحد اسم الحديث ، تبادر في ذهنه بأن المقصود به السنة القولية . ومن أمثلتها :

قوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات » ، «لا ضرر ولا ضرارا » وغيرهما .

وأقوال الرسول ﷺ قد يكون بعضها مصدرا للتشريع ، بشرط أن يُقصد بها بيان الأحكام أو التشريع الإسلامي ، وقد لا تكون مصدرا للتشريع ، إذا كانت في أمور دنيوية محضة ، لا مبنية على الوحي ، ولا علاقة لها بالتشريع ، كالحديث الذي جاء فيه قصة تأبير النخل أو تلقيحه في المدينة : أن الرسول ﷺ رأى

<sup>١</sup> د. الشريف حاتم بن عارف العوني، معرفة علوم الحديث، ط: ١، (دمشق: دار المعراج، ٢٠٢١م)، ص: ٢٢ .



قوما في المدينة يلحقون النخل ، فأرشدتهم إلى تركه ، فترك وفسد النخل ، فقال لهم : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» .

(٢) السنة الفعلية : هي الأفعال التي فعلها الرسول ﷺ في مناسبات مختلفة ، ولأغراض متنوعة ، ومن أمثلتها : إقامة النبي ﷺ الصلاة ، وكيفية أدائها بالتفصيل ، كيفية أدائه ﷺ الزكاة وغيرها .

(٣) السنة التقريرية : هي الأمور التي أقرها النبي ﷺ صريحا ، أو سكت عن إنكارها بعد أن ظهر أمامه أو وقع في عصره فعلم به ، فهذا السكوت يدل على إباحة الفعل وجوازه ، لأن الرسول ﷺ لا يسكت عن منكر أو باطل ، أو استحسنة ورضي به ، فهذا الاستحسان والرضا به أكثر وضوحا في الدلالة على جواز الفعل من مجرد سكوته .

ولكن الملاحظة هنا : أن سكوت النبي ﷺ الذي يدل على إباحة الفعل ، هذا لا يعنى أن الفعل لا يكون إلا مباحا فقط ، بل قد يكون الفعل واجبا أو مستحبا بدليل آخر .  
الأمثلة :

(١) إقرار النبي ﷺ صريحا : ما أقر النبي ﷺ للصحابيين اللذين تيمَّما فصلَّيا ، ثم وجدا الماء ، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يُعِدْها الآخرُ ، فلما رُدَّ الأمر إلى النبي ﷺ ، فقال لمن لم يُعِدْ الصلاة : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال لمن أعادها : لك الأجر مرتين .

(٢) سكوت النبي ﷺ عن الإنكار بعد الظهور والعلم به : وقد سكت النبي ﷺ عن غناء الجاريتين في يوم العيد ، وما أنكر على لعب الغلمان في المسجد بالحُرَّاب .

(٣) استحسان الرسول ﷺ ورضاه : كما وقع ذلك في قصة ، تدل على أن رهطا من أصحاب النبي ﷺ سافروا ، فنزلوا في حيٍّ من أحياء العرب ، واستضافوا منهم ، ولكن أبوا ، فَلَدِغَ سيدهم وشَقُّوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فجاءوا إلى الرهط واستَرْقُوا ، فَرَقَّى لهم على شرط قطيعة من الشاء ، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب وَيَتَفَلُّ حتى برئ ياذن الله... فلما ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال لهم استحسانا ورضاءً : «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم»<sup>١</sup> .

<sup>١</sup> سنن أبي داود ، الرقم : ٣٤١٨ ، درجة الحديث : صحيح .

## ➤ أنواع السنة من ناحية الورد إلينا :

تنقسم السنة عند الحنفية ، من حيث السند أي من حيث وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام :

(١) السنة المتواترة (٢) السنة المشهورة (٣) سنة الآحاد

وأما عند الجمهور ، فالسنة تنقسم إلى قسمين :

(١) السنة المتواترة (٢) سنة الآحاد

(١) السنة المتواترة : هي ما رواها جمع عن رسول الله ﷺ في العصور الثلاثة الأولى ، لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ، ويكون مستند علمهم المشاهدة أو السماع .

وقد حاول بعض العلماء أن يحدد الحد الأقل في عدد التواتر ، ولكن الراجح هو عدم التحديد في العدد ، بل العبرة فيما حصل العلم واليقين من أقوال المخبرين .

حكمها : أنها قطعية الثبوت عن الرسول ﷺ ، فتفيد العلم الضروري اليقيني ، ويُكفّر جاحدُها ، ويُخصّص بها عام القرآن ، ويُقيّد بها مطلقه .

قد تكون السنة المتواترة قولية ، وقد تكون فعلية ، والقولية قليلة ، والفعلية كثيرة ، ومن أمثلة الفعلية هي السنن العملية عن النبي ﷺ في الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها .

فتنقسم السنة المتواترة القولية إلى قسمين :

(أ) لفظية : هي ما تواتر لفظها ، كقوله ﷺ : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» .

(ب) معنوية : هي ما تواتر المعنى المشترك فيها دون لفظها ، كأحاديث الشفاعة ، والحوض ، والصراط ، والميزان ، ورفع اليدين في الدعاء .

(٢) السنة المشهورة : هي ما رواها عن النبي ﷺ عددٌ لم يبلغ حد التواتر ، كواحد أو اثنين ، ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني (عصر التابعين) والقرن الثالث (عصر أتباع التابعين) .

وهذا تقسيم الحنفية ، يخالف تقسيم المحدثين ، لأن المحدثين وضعوا "المشهور" تحت أقسام "الآحاد" ، فعرفوه بتعريف يخالف تعريف الحنفية .

كحديث «إنما الأعمال بالنيات» ، و «لا ضرر ولا ضرار» ، و «بني الإسلام على خمس» وغيرها .

**حكمها:** أنها قطعية الثبوت عن الصحابة، لا عن الرسول ﷺ، فتفيد الطمأنينة والظن، القريب من اليقين، ويُفسَّق جاحدها، ويُخصَّص بها عام القرآن، ويُقيَّد بها مطلقه كالسنة المتواترة.

(٣) **سنة الآحاد:** وهي ما رواها عن النبي ﷺ عدد لم يبلغ حد التواتر، في القرون الثلاثة الأولى، وأكثر السنن آحاداً.

**حكمها:** أنها ظنية الثبوت عن النبي ﷺ، تفيد الظن الراجح، ولا تفيد العلم الضروري اليقيني ولا الطمأنينة، فيجب العمل بها في الفقه، لا في أصول الاعتقاد، كما هو رأي الجمهور، ولكن قد تفيد العلم النظري بالقرائن، كالأحاديث في الصحيحين التي معظمها آحاد، ولكن تفيد العلم (النظري لا الضروري) لإجماع الأمة على صحتها، وإجماع الأمة قرينة، ترفع أحاديثهما من الظن إلى العلم النظري، فيجب الاعتقاد بها في أصول العقيدة.

➤ **حجية السنة:** اتفق العلماء على أن السنة هي المصدر الثاني للإسلام، فيجب اتباعها كالقرآن في استنباط الأحكام الشرعية، فيدل القرآن المجيد والإجماع والمعقول على ما ادعينا آنفاً.

(١) **القرآن المجيد:** قد جاءت آيات كثيرة واضحة في القرآن، بأن السنة هي مصدر التشريع الإسلامي، ومنها:

أ- قد دل القرآن على أن ما ينطق به النبي ﷺ على وجه التشريع، فهو وحي أيضاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤]. فهذه الآية تقتضي أن تكون السنة مصدراً للتشريع وواجب الاتباع، لكونها وحياً من الله، وهي كالقرآن، من ناحية أن يكون كلا المصدرين موحى إليه ﷺ، إلا أن السنة موحى بالمعنى فقط.

ب- وقد شرف الله نبيه ﷺ بإعطاء وظيفة الشرح لمعاني القرآن، وسلطة البيان لأحكامه المجملة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، فهذه الآية تقتضي أن تكون السنة مبينة للقرآن، ومن هذه الناحية فهي مُتمِّمة للقرآن، فلا يستطيع أحد أن يفهم القرآن حق فهمه بدون السنة المشرفة.

ج- وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة، تدل بصورة قطعية على فرضية اتباع السنة، والالتزام بها، حتى جعل الله طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين برد المتنازع فيه إلى الله (أي:

الكتاب) وإلى الرسول (أي : السنة) ، وأمر أن يأخذ ما أتانا به النبي ﷺ وأن يجتنب عما نهانا عنه ، وألغى لمؤمن ول مؤمنة الاختيار فيما قضى الله ورسوله ، ورفض الإيمان لمن لم يقبل بقضاء رسول الله ﷺ ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء : ٨٠] ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧] ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٣١] ، وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور : ٦٣] .

(٢) إجماع الصحابة : قد اتفق الصحابة على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية ، ولزوم الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية ، وضرورة العمل بمقتضاها ، وهذا الإجماع استوجبه الأوامر القرآنية التي مر ذكرها آنفا ، وقد أصبح إقرار النبي ﷺ لمعاذ رضي الله عنه في كيفية القضاء : « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي بسنة رسول الله » ، سنة متبعة في الإفتاء والقضاء عند الصحابة ، فسار على هذا المنهج التابعون ومن بعدهم من الأجيال الإسلامية إلى يومنا هذا .

(٣) المعقول :

أ- قد ثبت بالدليل القطعي ، أن محمدا ﷺ رسول الله ، ومعنى الرسول : هو المبلغ من الله عز وجل ، والإيمان برسالته يقتضي : وجوب طاعته ، والاستسلام لحكمه وقضائه ، وقبول ما جاء به ، وإلا فلا عبرة ولا معنى في إيمان امرئ ، الذي زعم أنه آمن ، ولكنه لم يتبع الرسول ﷺ ، لأنه من باب

اجتماع النقيضين ، وهو مُحالٌ عقلا .

ب- ومن المعلوم ، أن القرآن الكريم يشتمل على الأحكام ، معظمها إجمالية ، وذلك تسهيلا على الإنسان ، وتيسيرا على العباد ، فلو جاء النبي ﷺ بقرآن ، يشتمل على تفاصيل وبيان جميع الأحكام ، لكان القرآن صعبَ الحمل ، وكان الاستهداء منه عسيرَ الثَّيلِ ، فهذا أمر يخالف صفة الرب جل وعلا ، إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، فجعله الرحمن مجملا ، وأرسل إلى الإنسانية نبيا ، وجعله لبيان مجمل القرآن وتفصيل معانيه وتطبيق أحكامه في الحياة مرجعا ، فوقع بين القرآن الكريم والسنة النبوية علاقةً متلازمةً ، حتى أصبحت السنة للقرآن المجيد مُفسِّرا ، وصارت الشريعة بالقرآن الكريم والسنة المشرفة متجسدة معا ، فلا يستطيع عاقل أن يُجَزِّي القرآن من السنة ، ولا السنة من القرآن .

➤ أقوال العلماء في خبر الآحاد : وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم على وجوب العمل بسنة الآحاد ولزوم اتباعها ، وأجمعوا على أنها من مصادر التشريع ، ولكنهم اختلفوا في وضع الشروط اللازمة لذلك . وذكر بعض أئمة المذاهب شروطا للعمل بسنة الآحاد ، وذلك للتثبت من الرواية والابتعاد عن غير المقبول منها ، أما غيرهم فلم يضعوا شروطا في ذلك ، ويمكن إجمال تلك المسالك إلى القولين ، وإليك البيان مجملا :

**القول الأول :** إذا كانت السنة موفرة بالشروط الأساسية الخمسة (وهي : اتصال السند ، عدالة الرواة ، ضبط الرواة ، عدم الشذوذ ، عدم العلة) ، فَحَسْبُهَا أن تقتضي من المكلف العمل بها ، وَعَدَّهَا مصدرا للتشريع ، والاستنباط منها الأحكام ، وقد ذهب إلى هذا القول : الحنابلة والشافعية ، والظاهرية ، والجعفرية ، وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى .

**القول الثاني :** أما أصحاب هذا القول ، لم يكتفوا بالشروط الأساسية الخمسة المذكورة آنفا ، بل وضعوا شروطا لازمة لاستنباط الأحكام من سنة الآحاد ، وقد ذهب إلى هذا القول : الحنفية والمالكية ، وإليك أهم شروطهم بإيجاز شديد :

\* اشترط الحنفية للعمل بسنة الآحاد ثلاثة شروط ، وهي كما يلي :

(١) ألا يعمل الراوي خلافا للخبر الواحد الذي رواه ، وذلك لأن مخالفته تدل على نسخ ذلك الخبر الواحد ، أو

تَرْكُهُ الراوي لدليل آخر ، أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه ، فإن خالف الراوي روايته ، فالعمل برأيه لا بروايته .

ومثاله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ »<sup>١</sup> ، فالحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر الواحد ، لأن أبا هريرة قد خالف روايته ، وغسل الإناء ثلاثاً ، كما روى الدارقطني .

(٢) ألا تتعلق السنة بما يكثر وقوعه ، لأن ما يكون كذلك فهو يقتضي أن يُنْقَلَ عن طريق التواتر أو الشهرة ، لكثرة وقوعه ، ولتعم به البلوى ، ولتمس إليه الحاجة كثيراً .

وإن لم تُنْقَل مثل هذه السنة عن طريق التواتر أو الشهرة ، بل رُوِيَ عن طريق الآحاد ، فيترتب عليه شك في ثبوتها ، وهذا من المستحيل عقلاً ، أن الأمر الذي يقع كثيراً ، لم يُنْقَلْ إلا عن طريق الآحاد . ولذا لم يقبل الحنفية حديث "رفع اليدين في الصلاة" ، لأن رفع اليدين في الصلاة عملٌ يكثر وقوعه في حياة المكلفين ، فلا يمكن لهذا العمل أن يُنْقَلَ إلا عن طريق التواتر أو الشهرة .

(٣) ألا تخالف السنة القياس الصحيح ، والقواعد الثابتة ، والأصول العامة في الشريعة ، إذا كان الراوي غير فقيه ، لأنه إذا كان الراوي غير فقيه ، فقد يروي السنة بالمعنى ، لا باللفظ (والرواية بالمعنى أمرٌ يقع كثيراً) ، فيفوته شيء من معاني الحديث دون أن يطلع عليه .

لذا لم يأخذوا بحديث أبي هريرة في "الشاة المصرة ورد صاع من تمر بعد حلبها" ، وذلك لأن هذا الخبر الواحد يخالف بعض القواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية ، مع كون راوي الحديث غير فقيه عند الحنفية ، والقواعد هي :

قاعدة « الخراج بالضمان » أي : "الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ" ، وهي تقتضي بأن غلة العين تحت ملكية مرءٍ ، الذي عليه الضمان عند هلاك العين ، وفي عبارة أخرى : من ينال نفع شيء ، يجب عليه أن يتحمل ضرره ، وعلى هذه القاعدة ، من اشترى شاة مصراً ، فله الحق أن يستغل من لبنه ، ولا يجب عليه أن يدفع تمراً أو نحوه عند رد الشاة ، وذلك لأن المشتري هو الذي يتحمل الخسارة الممكنة المتعلقة بالشاة لو أصابها خسارة

<sup>١</sup> صحيح مسلم ، الرقم : ٥٤٠ .

<sup>٢</sup> والحديث الكامل : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من اشترى شاة مصراً فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثاً ، فإن ردها رد معها صاعاً من

تمر لا سمراء » [البخاري : ٢١٤٨ ، مسلم : ١٥٢٤]

أَوْضُرُّ.

وهناك قاعدة في الضمان : رد المثل في المثلّيات ، والقيمة في القيميات .

فالخبر الواحد المذكور يخالف هذه القاعدة ، بأنه يدل على رد التمر عَوْضًا عن اللبن ، ولكن القاعدة تقتضي رد اللبن عوضًا عن اللبن .

\* وأما الإمام مالك ، فقد اشترط شرطًا واحدًا لقبول سنة الآحاد ، وهو : ألا يخالف الخبر الواحد عمل أهل المدينة ؛ لأن المالكية يعتبر عمل أهل المدينة بمكانة السنة المتواترة ، لأنهم ورثوا هذا العمل عن أسلافهم (عن مالك ، فعن التابعين بالمدينة ، فعن الصحابة) ، عن الرسول ﷺ ، لذا يسمي بعضهم هذا العمل بـ "العمل المتوارث" وبعضهم بـ "إجماع أهل المدينة" .

فلو كان عمل أهل المدينة بمثابة السنة المتواترة ، لكان مقدما على الخبر الواحد حسب درجة القوة . بناء على هذا الشرط ، لم يعمل الإمام مالك بالحديث : « المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا » ، فقد قال الإمام مالك عن هذا الحديث : " ليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به " .



## الأسبوع الرابع (٣ محاضرات)

### أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحجيتها،

#### الإجماع: تعريفه وشروطه.

#### ➤ أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحجيتها:

وأفعال النبي ﷺ تنقسم إلى عدة أقسام، ويوجد في أفعاله ﷺ ما هو مصدرٌ للتشريع الإسلامي، وما هو ليس بالتشريع، وإليك البيان:

- (أ) أفعاله الجبلية: الأفعال التي تُصدر من النبي ﷺ كطبيعة بشرية محضة، وبصفته إنساناً: كالأكل، والشرب، والمشي، والقعود وغيرها، فهذه لا تدخل في مجال التشريع، ولا تُعتبر واجب الاتباع إلى أبعد مدى، ولكن تُعتبر مباحاً في حق المكلفين على الأقل، وتُعتبر مندوباً/مستحباً على الحد الأعلى، لو يُتَابَعُها أحدٌ حرفياً، وحينئذ يُسمَّىها بعض العلماء "اتباع الرسول ﷺ"، كعبد الله بن عمر رضي الله عنه.
- (ب) الأفعال الخاصة به: هي الأفعال التي اختصت بالرسول ﷺ، ولا مجال فيه لأيٍّ أحدٍ دونه، كالوصال في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، فهي ليست تشريعاً للأمة، ولا تصح فيها متابعة الرسول ﷺ.
- (ج) الأفعال المُبيّنة: وهي الأفعال التي تُبيّن مجمل القرآن، فهي تشريع للأمة، واجب الاتباع في حق المكلفين، وأحكام هذه الأفعال المُبيّنة، تابعة لحكم النص المجمل الذي بيّنته.
- قد يكون الفعل بياناً للمجمل بصريح المقال، وقد يكون بقرائن الأحوال.

فمثال الأول: قال تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، نص مجمل من القرآن، يدل على فرضية الصلاة، ولكن لا يُعرف منه تفاصيل الصلاة، فَيُبيّنُ قوله ﷺ الصريح: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

ومثال الثاني: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وهذا نص مجمل من القرآن (عند بعض العلماء)، يدل على عقوبة السرقة، وهي قطع اليد، ولكن لا يُعرف منه حدودُ اليد، فَيُبيّنُ أمره ﷺ بقطع يد السارق من الكُوع، ليست اليد كاملةً.

(د) الأفعال المعروفة عن الصفة الشرعية: هي الأفعال التي عُرفت صفتها الشرعية من وجوب أو ندب أو



إباحة ، فهي تشريع للأمة ، واجب الاتباع في حق المكلفين تبعاً لصفاتها الشرعية أو حكمها ، لقوله تعالى :  
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب : ٢١].

هـ) الأفعال المجهولة عن الصفة الشرعية : هي الأفعال التي لم تُعرَف صفاتها الشرعية ، لكن عُرفَ بأن الرسول ﷺ قام بها للقربة ، كبعض العبادات دون مواظبة عليها ، فصفة مثل هذا الفعل مستحب أو مندوب في حق المكلفين .

أما إذا لم يقصُد بها القربة ، فصفة مثل هذا الفعل تدل على الإباحة في حق الأمة ، كالزراعة ، والبيع ونحو ذلك .

#### الخلاصة :

وقد قال الشيخ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في خلاصة هذا الموضوع : ”أن الأفعال الإنسانية المحضة والخبرات والتدابير الدنيوية والخصوصيات ، لا تعد تشريعاً ولا سنة مطلوبة ، وأما ما قصد به التشريع العام بصفة كونه صادراً عن النبي ﷺ بوصف الرسالة وأنه رسول ، فهو تشريع على الأمة واتباعه فيه“<sup>١</sup> .

أحوال السنة مع القرآن/ الأحكام التي جاءت بها السنة/ منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من الأحكام: العناوين كلها متساوية في المعنى والمراد. كلها تدل على علاقة السنة بالقرآن في الأحكام. وهي تنقسم إلى أربعة أقسام:

١) السنة المؤكدة للقرآن: هي الأحكام التي توافق أحكام القرآن وتؤكد لها.

مثلاً: الأمر بإقامة الصلاة والصوم والزكاة، فهذا يوجد في القرآن كما يوجد في السنة، كما في قوله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] التي تدل على فرضية الصلاة، و﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]

التي تدل على فرضية الصيام، و﴿وَعَاثُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] التي تدل على فرضية الزكاة، وأما السنة التي

بيّنت بأن أعربها جاء إلى رسول الله ﷺ يسأله عما فرض الله له من الصلاة والصيام والزكاة، فأجاب الرسول ﷺ على التوالي: « الصَّلَاةُ الْخُمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا » و « شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا » وأخبره

<sup>١</sup> وهبة الزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه ، ص ٤٥ .

<sup>٢</sup> صحيح البخاري ، الرقم : ١٧٩٢ .

رسول الله ﷺ شرائع الإسلام (أي: نصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك من الأحكام الشرعية)، فهذه السنة توافق الآيات المذكورة وأحكامها كما هي تؤكدتها في الأحكام يعني فرضية الصلاة والصوم والزكاة.

(٢) السنة المبينة للقرآن : والبيان له ثلاث صور:

(أ) أن تُفَصِّلَ مجمل القرآن . مثلاً: السنن الفعلية والفعلية التي تفصل كيفية العبادات وصفتها، وضوابط المعاملات. كالصلاة والصوم والزكاة التي جاءت في القرآن مجملًا دون كيفية أدائها، فالسنة جاءت تفصل هذه المجملات ببيان كيفية أدائها.

(ب) أن تُخَصِّصَ عام القرآن . مثلاً: الآية ٢٣ من سورة النساء تذكر أصناف المحارم عددها ١٤، اللواتي لا يجوز نكاحهن . فذكر في الآية التالية: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤] أي : يجوز لكم نكاح كل من لم تدخل في المحارم المذكورة ، فهذا حكم عام . ثم جاءت السنة تخصص هذا الحكم العام ، وهي قوله ﷺ : « لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالَتِهَا، ولا الخالةُ على بنتِ أختها... »<sup>١</sup>.

(ج) أن تُقَيَّدَ مطلق القرآن . لقد جاء القرآن بحد السرقة - وهو قطع اليد - مطلقاً دون أي تقييد ولا تحديد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. فجاءت السنة العملية تقييد هذا الإطلاق بتحديد النبي ﷺ موضع قطع اليد من الكوع .

(٣) السنة المستقلة بتشريع الأحكام : هي السنة التي تأتي بحكم جديد سكت عنه القرآن الكريم . وإنما هي كالقرآن في التشريع ، كما هو ثابت بالآيات القرآنية ، والسنن النبوية ، وإجماع الصحابة وتعاملهم مع السنة ، والمعقول الذي تقدم بيان هذا المبحث في حجية السنة . أمثلة هذا القسم كثيرة ، منها : تحريم أكل السباع وكل ذي مخلب من الطيور ؛ للحديث : ” نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع . وعن كل ذي مخلب من الطير “<sup>٢</sup>.

هذه الأقسام الثلاثة قد اتفق عليها العلماء بالجملة ، ولكن هناك قسم رابع اتفق عليه الجمهور إلا الشافعي .

<sup>١</sup> سنن أبي داود وسنن الترمذي

<sup>٢</sup> صحيح مسلم : ١٩٣٤ .

٤) السنة الناسخة حكم القرآن : وهي السنة التي تنسخ حكم القرآن الكريم .  
مثلا : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾  
[البقرة : ١٨٠] ، الآية تدل على أن الأقارب - كان وارثا أو غير وارث - يستحق الوصية . فجاءت السنة قال  
فيها الرسول ﷺ : « ... لا وصية لوارث »<sup>١</sup> ، التي نسخت الحكم المذكور في الآية ، فلا يستحق الوارث من  
الأقارب الوصية في الإرث .

صفحات في أصول الفقه تأليف شيخ الأعظم أبرار

<sup>١</sup> سنن الترمذي ومسنند أحمد .

## الإجماع: تعريفه وشروطه

### ➤ تعريف الإجماع:

#### • الإجماع في اللغة:

- (١) العزم والتصميم على الشيء ، ومنه قوله ﷺ : « لا صيام لمن لم يُجمِع قبل الفجر » ، أي : لم يَعِزْمْ .
- (٢) الاتفاق ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ﴾ [يوسف : ١٥] ، أي : اتفقوا عليه مع العزم والتصميم .

#### • الإجماع في اصطلاح الأصوليين :

هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ ، بعد وفاته ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي .

### ➤ شروط الإجماع : يبدو من التعريف المذكور ومن تقارير العلماء بأن للإجماع عدة شروط :

- (١) أن يكون عدد المجتهدين جمعا ، أي : أكثر من اثنين ، فلا يتم الإجماع بمجتهد واحد .  
وذلك لأن الاتفاق لا يُتَصَوَّرُ إلا عن جمع ، والجمع يستلزم أكثر من اثنين في العدد ، فإن لم يوجد مجتهد واحد أو اثنان في عصر من العصور ، فلا يتحقق الإجماع شرعا .
- (٢) أن يتحقق الإجماع من المجتهدين ، فلا عبرة في اتفاق غير المجتهدين والعوام والمقلدين .  
والمجتهد هو من لديه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، وقد يسمى بـ "الفقيه" ، أو بـ "أهل الحل والعقد" ، أو بـ "أهل الرأي والاجتهاد" ، أو بـ "علماء الأمة" .
- (٣) أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين ، من شتى الأمصار الإسلامية ، فلو اتفق أكثر المجتهدين ، لا يتحقق الإجماع ، ولا يعد إجماع أهل المدينة أو أهل الحرمين ، أو إجماع طائفة معينة إجماعا شرعيا ، فمخالفة الواحد تمنع عن انعقاد الإجماع ، على رأي الجمهور .  
وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة .  
وقال بعض الآخرين : إن لم يكن اتفاق الأكثرين إجماعا شرعيا ، ولكنه يعتبر حجةً يجب اتباعها ، على أن الأكثرين لم يتفقوا على أمر إلا أنهم وجدوا أدلة قاطعة أو راحجة ، تستلزم اتفاقهم .

والراجح : أما الراجح عندنا هو الرأي الأول ، أي : أن الإجماع لا ينعقد إلا أن يشتمل على جميع المجتهدين بلا استثناء ، فإن خالف الواحد فصاعدا ، فلا إجماع فيه ، وحيث لا أجماع فيه ، فلا حجة ولا إلزام في الاتباع ، لأن الكثرة في الإسلام ليست دليلا قاطعا على الصواب ، فكم من رأي ذهب إليه أقل القليل من العلماء ، وهو على الصواب والحق .

٣) أن يكون المجتهدون من المسلمين ، وذلك لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع ، تفيد بأن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية ، فضلا عن أن موضوع الإجماع يتعلق بالعقيدة الإسلامية أصلا وفرعا .

٤) أن يكون الإجماع بإظهار كل واحد من المجتهدين رأيه صراحة في الحادثة ، قولاً أو فعلاً ، مجتمعين أو متفرقين .

٥) يجب أن يتحقق اتفاق المجتهدين تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة ، دون اشتراط انقراض الوقت ، أي : لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع ، فلا يضر الإجماع رجوع بعض المجتهدين عن رأيهم بعد انعقاد الإجماع . وقال بعض الأصوليين : انقراض العصر شرط لتحقيق الإجماع ، إذ ربما يرجع البعض عن رأيه . ولكن الراجح هو الرأي الأول .

٦) أن يكون الإجماع على حكم شرعي ، كالوجوب ، والحرمة ، والندب ونحو ذلك . وبهذا الشرط ، فقد خرج من الإجماع الشرعي المقصود ، الإجماعات على مسائل غير شرعية ، كمسألة رياضية أو طبية أو لغوية .

٧) يجب أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي ﷺ ، على رأي جمهور الأصوليين .

٨) أن ينعقد الإجماع من المجتهدين الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدعة ؛ لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع ، تشير إلى ذلك .

والعدالة شرط في الإجماع عند الجمهور ، لأن الإجماع لا يثبت إلا بأهلية الشهادة ، وأهلية الشهادة لا تكون إلا بالعدالة ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [يونس : ٧١] .

أما في مجانبة البدعة ، فالبدعة تنقسم إلى قسمين : البدعة المَكْفَرَة ، والبدعة غير المكفرة . فإن

كانت البدعة مكفرة ، فصاحبها غير مسلم ، وإن كانت غير مكفرة ودعا إليها صاحبها ، سقطت عدالته للتعصب الباطل دون أي مستند شرعي ، فلا يعتبر قوله في الإجماع . لذا لا يعتبر خلاف الروافض في إمامة الشيخين ، كما لا يعد خلاف الخوارج في إمامة علي رضي الله عنه .

٩) يجب أن يكون الإجماع على مستند شرعي من نص أو قياس .

وذلك لأن الإجماع هو نوع من الإفتاء ، والإفتاء بدون مستند حرام ، لكونه قولاً في الدين بغير علم ، وهذا الأمر منهي عنه لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦] .

ومع ذلك ، أن المجتهدين الذين يقومون بالإجماع ، ليست عقولهم المحضة مصدراً مستقلاً لإثبات الأحكام الشرعية .

## الاسبوع الخامس (٣ محاضرات)

- أنواع الإجماع وحجيته.

- القياس : تعريفه، وأركانه وحجيته.

### أنواع الإجماع وحجيته

➤ أنواع الإجماع : ينقسم الإجماع من ناحية طريقة تكوينه إلى قسمين : الإجماع الصريح ، والإجماع السكوتي .

(١) الإجماع الصريح : أن تتفق آراء جميع المجتهدين بأقوالهم وأفعالهم صريحا على حكم في مسألة معينة .

وضوره :

أن يجتمع العلماء في مجلس واحد في مسألة عُرِضَتْ عليهم ، فيُظْهِر كل واحد منهم رأيه صراحة في المسألة ، ثم يتفقون على رأي واحد .

أو يُعْرَض المسألة على المجتهدين على حدة وهم متفرقون ، فتتفق آرائهم فيها على حكم أو رأي واحد .

أو يفتي بعض المجتهدين في مسألة ، فتصل فتواه إلى الآخرين ، فيوافقون مع الفتوى صريحا .  
أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين ، ويصل هذا الحكم إلى المجتهدين الآخرين ، فيصريحون بموافقتهم ، قولاً أو إفتاءً أو قضاءً .

حكمه : والإجماع الصريح حجة قطعية عند الجماهير ، لا تجوز مخالفتها ولا نقضها .

(٢) الإجماع السكوتي أو الإقرارى : هو أن يظهر المجتهد رأيه (أو بعض المجتهدين رأيهم) ، في العصر

الواحد ، فيشتهر ذلك الرأي ، حتى يصل إلى الآخرين من المجتهدين ، فيسكتوا عن إنكاره صراحةً ، وعن موافقته صراحةً ، دون أن يوجد مانع من الموانع (كالاختلال أن يدل السكوت على

أن المسألة غير سائغة للاجتهاد ، أو أن يعتقد الساكت بأن القائل مجتهد وكل مجتهد مصيب ، أو الخوف من سلطان جائر أو الاستحياء من المخالفة هيبَةً للمجتهد الذي ظهر منه رأيه وغير ذلك من الموانع) .

حكمه : قد اختلف العلماء في اعتبار هذا النوع من الإجماع حجةً إلى ثلاثة (٣) أقسام :  
القول الأول : وهم منكرو الإجماع السكوتي ، الذين قالوا إن الإجماع السكوتي لا يكون إجماعاً ولا حجة . قد ذهب إلى هذا القول الشافعية والمالكية .  
وحجة هذا القول :

- لا يجوز لساكت أن يضاف إليه قولٌ ، الذي لم يقله .
- لا يعتبر سكوت باقي المجتهدين علامةً على موافقتهم ، لاحتمال أن يوجد وراء سكوتهم مانعٌ من الموانع المذكورة .
- فهذه الأسباب المذكورة ، هي التي تمنع السكوت أن يكون علامة الرضا والموافقة على الرأي الذي ظهر من المجتهد .

(٣) القول الثاني : وهم مُثَبِّتو الإجماع السكوتي ، الذين قالوا إن الإجماع السكوتي حجة قطعية ، لا تجوز مخالفتها ، لأنه كالإجماع الصريح ، وإن كان أقل منه مرتبةً من ناحية القوة . قد ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية ، بعض من الحنابلة .  
وحجة هذا القول :

- إن السكوت يدل على الرضا والموافقة ، إذا ثبتت قرينة على ذلك ، وانتفت الموانع المذكورة .
- فتثبت القرينة وتنتفي الموانع باشتهاار الرأي ، ووصوله إلى المجتهدين الباقين ، ومرور وقت كاف للنظر والتأمل في المسألة ، مع عدم وجود حاجز من الحواجز التي تمنعه من التصريح بالرأي<sup>١</sup> . وقد سبق ذكرُ هذه الحواجز أو الموانع آنفاً .
- وهذا يتعذر أن يسمع رأي كل مجتهد عادةً ، بل العادة أن ينتشر الفتوى من بعض العلماء وسكوت بقية المجتهدين (مع ثبوت القرينة وانتفاء الموانع) .

<sup>١</sup> د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص : ١٨٥ .



▪ وهذا أيضا من العادة في كل عصر، أن يُقدّم أكابر العلماء رأيَه في المسألة أو النازلة أو الحادثة إفتاءً أو قضاءً، فيسكت الأصاغر رضاً وموافقة وتسليماً لهم (مع ثبوت القرينة وانتفاء الموانع)، فحينئذ يكون السكوت موافقة ضمنية.

٤) القول الثالث: قد قال أصحاب هذا القول، إن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية. قد ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية، وبعض الشافعية. وحجة هذا القول:

▪ وهذا يتبين من تعريف الإجماع وشروطه، بأن الإجماع لا يتم إلا بالاتفاق من الجميع حقيقةً لا ظناً. وهذه الحقيقة لا توجد في الإجماع السكوتي، لأن السكوت لن تتساوي في الدرجة وفي الدلالة على الموافقة كالصراحة، مهما قيل إن السكوت يدل على الرضا والموافقة، ولذا فلا يكون إجماعاً حقيقياً شرعياً من هذه الناحية. أما من ناحية أخرى، الإجماع السكوتي يكون حجةً ظنيةً للرجحان في الدلالة على الموافقة (مع عدم وجود الموانع المذكورة من التصريح).

## القياس : تعريفه، وأركانه وحجته

### ➤ تعريف القياس :

#### • القياس في اللغة :

(١) تقدير شيء بشيء آخر ، ومنه يقال : قِسْتُ الثوبَ بالمتر ، أي : قَدَّرْتُ الثوبَ بالمتر .

(٢) مقارنة شيء بغيره

(٣) التسوية بين الشيئين تسويةً حسيةً أو معنويةً ، مثال الأولى : قال القائل : قِسْتُ هذه الورقة بهذه الورقة ، أي : سَوَّيْتُهَا بِهَا .

ومثال الثانية : قال القائل : لا يُقاس علمُ فلانٍ بِعلمِ فلانٍ ، أي : لا يُساويه .

#### • القياس في اصطلاح الأصوليين :

(١) إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه ، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . ومعنى الإلحاق : الكشف والإظهار للحكم ، ليس الإثبات والإنشاء ؛ لأن الحكم قد ثبت في الشرع من الأصل سابقا ، ولكن تأخر ظهوره إلى أن بَيَّنَّ المجتهد ذلك الحكم بواسطة العلة ، فمن هذه الناحية القياس مصدر يكتشف الحكم من خلال العلة المشتركة ، لا يُنشئه ولا يُثبته من جديد .

(٢) تسوية نازلة لم يرد نص في حكمها ، بواقعة ورد النص في حكمها ، على الحكم المنصوص عليه ، لمساواة النازلة والواقعة في علة الحكم .

### ➤ أركان القياس : أركان القياس أربعة ، وهي :

(١) الأصل : وهي الواقعة التي ورد فيها النص أو الإجماع بحكمه مباشرةً ، ويسمى بالمقيس عليه .

(٢) الفرع : وهي النازلة التي لم يرد فيها نص أو إجماع بحكمه مباشرةً ، ويسمى بالمقيس .

(٣) العلة : هو الوصف المشترك الموجود في الأصل والفرع ، الذي لأجله يثبت الحكم في الأصل ، ولأجله يُلْحَق ذلك الحكم بالفرع .

(٤) حكم الأصل : هو الحكم الشرعي ، من الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو فساد أو غير ذلك ، الذي ورد به النص أو الإجماع في الأصل ، ويراد تعديته أو نقله إلى الفرع .

الأمثلة :

(١) قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف الذي ورد في حكمه نص قرآني ، في قوله تعالى : ﴿ فَلَا

تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ﴾ [الإسراء : ٢٣] . أما في هذه المسائل :

الأصل : تأفيف الوالدين ، وحكمه منصوص في النص .

الفرع : ضرب الوالدين ، وحكمه غير منصوص في النص .

العلة : الإيذاء .

حكم الأصل : التحريم .

(٢) قياس تحريم النبيذ على الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠] .

الأصل : الخمر ، وحكمه منصوص في النص .

الفرع : النبيذ ، وحكمه غير منصوص في النص .

العلة : الإسكار .

حكم الأصل : التحريم .

(٣) قياس تحريم الأصناف الربوية غير المنصوصة على الأصناف الربوية الستة المنصوصة في الحديث

الذي رواه عبادة بن الصامت ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ

بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً

بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بَعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرَبَى»<sup>١</sup> .

الأصل : الأصناف الربوية الستة (الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح) ، وحكمها

منصوص في الحديث .

الفرع : الأصناف الربوية غير الستة (الدُّرَّة ، والأرز ، والفول وغيرها) ، وحكمها غير منصوص في

النص .

<sup>١</sup> صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ، الرقم : ١٥٨٧ .

العلة : الربا .

حكم الأصل : التحريم .

➤ حجية القياس : يوجد في حجية القياس مذهبان مشهوران :

المذهب الأول : قد ذهب هذا المذهب إلى أن القياس حجة شرعية ودليل معتبر في مجال الأحكام العملية ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، وهم مثبتو القياس أو القائلون بالقياس .  
الأدلة : قد احتج الجمهور على حجية القياس بأدلة أربعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو عمل الصحابة والمعقول . وإليك الخلاصة على النحو الآتي :

الكتاب : وهناك آيات كثيرة تدل على حجية القياس ، منها قوله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي

الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر : ٢] . هذا الجزء من الآية ذكره الله تعالى بعد أن بيّن ما جرى لـ "بني النضير"

من عقاب في الدنيا جزاءً لكفرهم وكيدهم للرسول ﷺ والمؤمنين .

فأمر الله أصحاب الأبصار والعقول السليمة للاعتبار في هذه الآية ، يقتضي أن يقيس العاقلون أنفسهم على ما حدث مع بني النضير من العقاب الدنيوي الشديد ، لأن ما يجري على شيء يجري على مثيله . والاعتبار لا يتم إلا بالقياس ، لأن معنى الاعتبار : الانتقال من الشيء إلى غيره ، وهو مشتق من العبور ، لذا يقال : عَبَرْتُ النهر ، أي : جاوزت بالابتعاد عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى ، وما القياس إلا انتقال الحكم من المقيس عليه إلى المقيس . فالمقيس عليه في الآية : عصيان بني النضير ، والمقيس : عصيان أصحاب العقول السليمة الذين يتبعون بني النضير ،  
والعلة : الكفر والكيد للرسول ﷺ والمؤمنين ، والحكم : عقاب شديد في الدنيا .

ولأن "الاعتبار" مأمور في الآية المذكورة ، والقياس لون من ألوان الاعتبار ، فصار القياس مأمورا به أيضا . ولما كان الأمر يقتضي الوجوب ، فكان القياس واجبا شرعا ، ولما كان الواجب مشروعا غير محظور ، لكان القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا يُلْزَمُ الْعَمَلُ طَبَقًا لما يقتضي .

ومع ذلك "الاعتبار" بمعنى "الاتعاظ" . والاتعاظ في الحقيقة لا يتم إلا أن يأخذ الحكم من النظر . لو قيل مثلا : "إن فلانا فُصِّلَ من وظيفته للخيانة ، فاتعظوا أيها الموظفون" . فمعنى هذا الكلام

أن من يفعل فعل الموظف المفصول يجد حكمه أي : الفصل من الوظيفة .

ومنها قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] . هذه الآية لو تأملناها بدقة لوجدنا أن الأمر يكون أهلاً للتنازع إذا لم يوجد فيه الدليل من الكتاب والسنة ، فالواجب الرجوع إلى الله يعني الكتاب وإلى الرسول ﷺ يعني السنة . وما القياس إلا هذه العملية التي أرشد إليها القرآن ، كما يتضح ذلك من تعريف القياس المذكور آنفاً .

السنة : يوجد في أدلة كثيرة من السنة القولية والفعلية التي تدل على حجية القياس ، ومنها :  
(١) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، ولد لي غلامٌ أسودُ، فقال : «هل لك من إبل ؟» قال : نعم، قال : «ما ألوانها ؟» قال : حُمْرٌ، قال : «هل فيها من أوروَق ؟» قال : نعم، قال : «فأني ذلك» . قال : لعله نزعُه عِرْقُ، قال : «فلعل ابنك هذا نزعُه»<sup>١</sup> .  
فهذا الحديث يدل على أن الرسول ﷺ استعمل لونا من ألوان القياس ليُفهَم الرجل قضيةً من القضايا .

(٢) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هَشَشْتُ فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قال : «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» - قال عيسى بن حماد في حديثه : قلتُ : لا بأسَ به - قال : «فَمَهْ»<sup>٢</sup> .  
فقد قاس النبي ﷺ مسألة "تقبيل الزوجة حال الصوم" على مسألة "المضمضة حال الصوم" ليجيب سؤال الفاروق رضي الله عنه .

(٣) حديث عبد الله بن الزبير قال : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَتَمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحُجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟» قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ؟» قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : «فَأَحْجُّ عَنْهُ»<sup>٣</sup> .

<sup>١</sup> اسم هذا الرجل المبهمة مضمم بن قتادة ، أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات له ؛ فتح الباري : ٤٤٣/٩ .

<sup>٢</sup> صحيح البخاري : ٤٩٩٩ .

<sup>٣</sup> سنن أبي داود (صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود)، مسند أحمد ، السنن الكبرى للنسائي ، صحيح ابن حبان .

<sup>٤</sup> مسند أحمد ، مصنف ابن أبي شيبة ، مسند الدارمي ، سنن النسائي . وهذا حديث صحيح دون قوله : «أنت أكبر ولده» ، لأن اللفظة قد انفرد بها يوسف بن الزبير ، وهو ممن لا يعتمد على تفرد لكونه "صالح الحال" عند الذهبي في ميزان الاعتدال ، وبقية رجال هذا الحديث ثقات لكونهم رجال الشيخين .

وفي هذا الحديث أيضا فقد قاس النبي ﷺ مسألة "الحج نيابةً عن الأب الشيخ الكبير" على "قضاء الدين نيابة عن الأب".

عمل الصحابة أو إجماع الصحابة : إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يجتهدون بالقياس في النوازل والمسائل الجديدة ، دون أي أنكار من أحد منهم ، حتى أصبح ثابتا بالتواتر المعنوي على إجماعهم. فمن ذلك:

(١) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنِ ابْتِئَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » ، قال ابن عباس : فَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ<sup>١</sup>.

قد اجتهد ابن عباس مسألة "بيع كل شيء دون الطعام قبل القبض" على مسألة ثابتة بالحديث "بيع الطعام قبل القبض".

(٢)

➤ ت  
➤ ت  
➤ ت

<sup>١</sup> مصنف عبد الرزاق : ٤٦٠/٧.